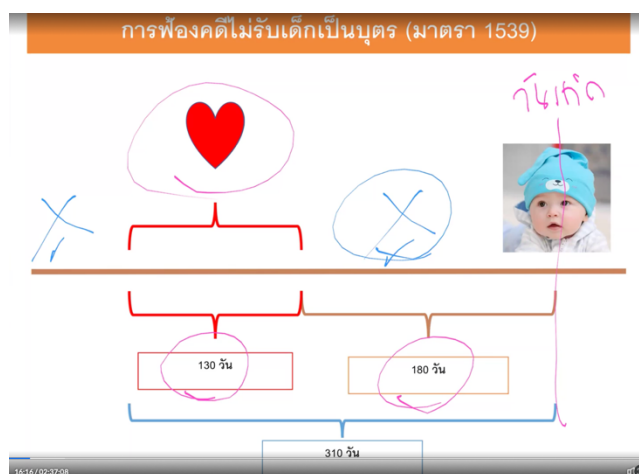


ถอดเทปครอบครัวที่เจ็ดคาบที่ 5 หลัง Midterm 8/4

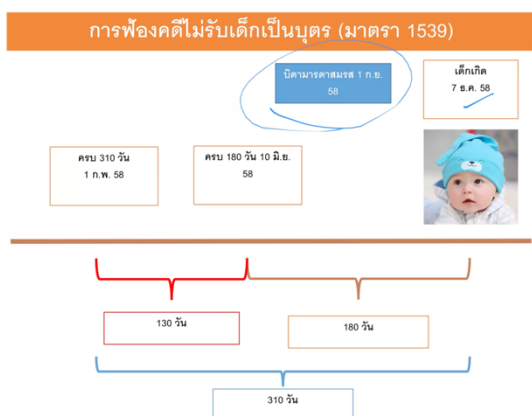
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร (ต่อ)

มาตรา 1539 วางหลักว่า ในกรณีที่สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสตามมาตรา 1536 มาตรา 1537 หรือมาตรา 1538 ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสจะไม่รับเด็กเป็นบุตรของตนก็ได้ โดยฟ้องเด็กกับมารดาเด็ก ร่วมกันเป็นจำเลยและพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาตั้งครรภ์คือระหว่างหนึ่งร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันก่อนเด็กเกิด หรือตนไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น

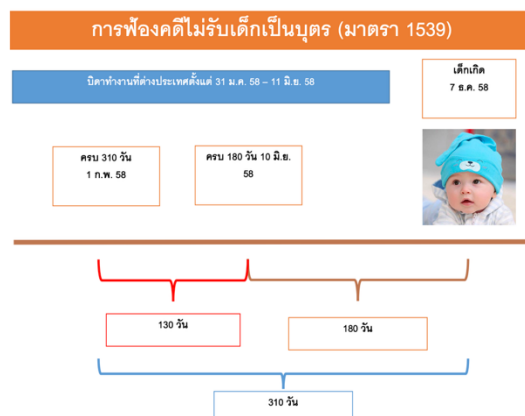


จะเห็นได้ว่าการที่จะฟ้องไม่ใช่อยู่ๆจะฟ้องก็ได้มันต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนด เรื่องของการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรนั้น ในกรณีของการใช้เรื่องเวลาเป็นเหตุ สิ่งแรกที่จะต้องดู คือ วันเกิดของเด็ก พอรู้วันที่เด็กเกิด สิ่งต่อมาที่ต้องทำ คือ ย้อนเวลาในวันที่เด็กเกิดกลับไป 310 วัน พอย้อนไป 310 วันแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำ คือ นำเอาเวลา 310 วันมานับแยกเป็นสองส่วน คือ 130 วัน กับ 180 วัน โดยที่ชายต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่ได้อยู่กับหญิงในช่วงเวลา 130 วัน แต่จะอยู่ในช่วงหลังหรือก่อน 130 วันก็ได้ ในข้อสอบจะออกชัดเจนเลยว่ามันอยู่ใน 130 วันไหม

ตัวอย่าง



(บิดาอยู่ต่างประเทศในช่วง 130 วัน)



อายุความของการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

มาตรา 1542 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก



ต้องทำการฟ้องในสองระยะเวลานี้ กล่าวคือ ถ้ารู้ถึงการเกิดของเด็กต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการเกิดของเด็ก หรือ ถ้าไม่รู้
ถึงการเกิดของต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันเกิดของเด็ก หากไม่ฟ้องในสองระยะเวลานี้ก็จะขาดอายุความ ไม่สามารถฟ้องได้

(พีเจทไม่ได้สอนเลย ข้ามไปเร็วมาก) มาตรา 1542 วรรคสอง วางหลักว่า ในกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตร
ขอด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นคู่สมรสคนใหม่ตามมาตรา 1537 หรือชายผู้เป็นคู่สมรสในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา 1538
ถ้าชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสซึ่งต้องด้วยบทสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรขอด้วยกฎหมายของตนตามมาตรา 1536 ประสงค์จะ
ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ให้ฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุด



การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร กรณีบิดาถึงแก่ความตาย (เรื่องนี้ไม่ออกสอบ)

- มีการฟ้องคดีแล้ว

มาตรา 1543 วางหลักว่า ในกรณีที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสได้ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรแล้ว และตายก่อนคดีนั้นถึงที่สุด ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนั้น จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่หรืออาจถูกเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสก็ได้

- ยังไม่มีการฟ้องคดี

มาตรา 1544 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟ้องได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสตายก่อนพ้นระยะเวลาที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรสจะพึงฟ้องได้ (2) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรส

มาตรา 1544 วรรคสอง วางหลักว่า การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (1) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่ยุติการตายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรส การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (2) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่ยุติการเกิดของเด็ก แต่ไม่ว่าเป็นกรณีใด ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก

มาตรา 1544 วรรคสาม วางหลักว่า ให้นำมาตรา 1539 มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

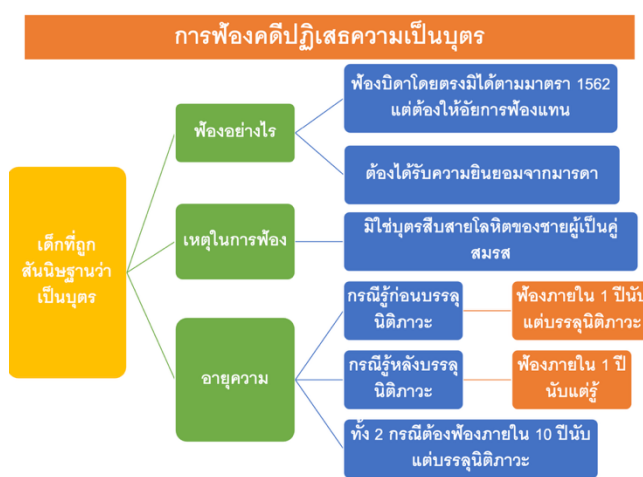
การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร

มาตรา 1545 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเด็กว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็นคู่สมรสของมารดาตน เด็กจะร้องขอต่ออัยการให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรขอด้วยกฎหมายของชายนั้นก็ได้

มาตรา 1545 วรรคสอง วางหลักว่า การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเด็กได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนบรรลุนิติภาวะว่าตนมิได้เป็นบุตรของชายผู้เป็นคู่สมรสของมารดา ห้ามอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าเด็กรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล้ว ห้ามอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กรู้เหตุนั้น

มาตรา 1545 วรรคสาม วางหลักว่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ

ภาพรวมของการฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร



การฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตร

เด็กที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

- เด็กที่เกิดระหว่างสมรสหรือภายใน 310 วันนับแต่การสมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1536
- เด็กที่เกิดระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1453 และคลอดบุตรภายใน 310 วัน นับแต่วันที่มีการสมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1537
- เด็กที่เกิดระหว่างการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1452 ตามมาตรา 1538
- ชั้นแรกถือว่าเป็นคดีที่บุตรฟ้องบุพการี อันเป็นคดีอุทลุม ตามมาตรา 1562 เพราะยังต้องถือว่าชายผู้เป็น**คู่สมรส**ของมารดาของเด็กเป็นบิดาของเด็กตามข้อสันนิษฐานตาม มาตรา 1536
- ดังนั้นเด็กจึงต้องร้องขอให้ย้ายการเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องคดีแทน เด็กจะฟ้องคดีเองไม่ได้
- หากร้องขอในขณะที่เป็นผู้เยาว์ เด็กจะต้องได้รับความยินยอมจากมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามหลักทั่วไป
- หากมารดาไม่ยินยอม เมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วยังมีสิทธิร้องขอให้ย้ายการฟ้องคดีได้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ หรือภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตนรู้เหตุ และห้ามมิให้คดีเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ

จะเห็นได้ว่าเด็กฟ้องเองไม่ได้ต้องอาศัยอัยการ แม้ว่าในข้อเท็จจริง จะไม่ได้เป็นบิดากัน แต่ในข้อกฎหมายสันนิษฐานให้เป็น ไม่ว่าจะเป็น มาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 เช่นนี้ จึงเป็นบิดากับบุตรกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าฟ้องเองจะกลายเป็น คดีอุทลุม จึงต้องอาศัยอัยการ และ ระยะเวลาในการฟ้องก็มีกำหนดเอาไว้เหมือนกันกับ กรณีการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร คือ 1 ปี และ 10 ปี แต่การเริ่มนับจะไม่เหมือนกัน (รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในมาตรา 1545 วรรคสองและสาม) และ การบรรลุนิติภาวะ ในที่นี้ อาจจะมาจากการสมรสก็ได้ ไม่จำเป็นต้องโดยอายุเสมอไป และ เหตุในการฟ้องมันไม่ได้จำกัด ขอแค่บุตรพิสูจน์ให้ได้

ข้อสอบมักจะเอาเรื่องนี้มาออกควบคู่กับเรื่องของมาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538

บุตรนอกสมรส

มาตรา 1546 วางหลักว่า เด็กเกิดจากหญิงที่มีได้มีการสมรสกับชาย **ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น** เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 1547 วางหลักว่า เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกัน **จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ บิดามารดาได้สมรสกัน ในภายหลัง หรือ บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร**

ความเป็นบุตรนอกสมรส มันติดกับความเป็นบุตรในสมรส แค่ว่ามารดาจดทะเบียนสมรสใหม่ ถ้าจกก็เป็นบุตรในสมรส (มันรวมถึง กรณี 310 วันด้วย) ถ้าไม่จดตั้งตาแรกก็เป็นบุตรนอกสมรส เช่นนี้ แปลว่า มารดาจะใช้อำนาจปกครองแต่ผู้เดียว ตาม มาตรา 1546 ยังไงก็ตามจะไม่มีบิดามาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มาตรา 1547 กำหนด

วิธีการทำให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

การจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ จะต้องเริ่มจากการเป็นบิดาในทางข้อเท็จจริงก่อน ถึงจะดำเนินการวิธีเหล่านี้แล้วจะมีผลในทางกฎหมาย (ใช้กับทุกกรณีในมาตรา 1547) เช่น มารดาคลอดบุตรโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ แล้วสองปีผ่านไป ได้จดทะเบียนสมรสกับชายโดยที่ชายคนนั้นไม่ได้เป็นพ่อที่แท้จริง การจดทะเบียนสมรสแบบนี้ มันไม่ได้ทำให้ชายคนนี้เป็นบิดากับบุตรกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่า ถ้าดีความว่าจดทะเบียนสมรสกับใครคนนั้นก็จะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรเลยแบบนี้ไม่ได้ โดยวิธีการสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การจดทะเบียนสมรส (ไม่น่ามีปัญหาอะไร ที่เจ้ทไม่สอนแล้ว เพราะเรียนไปแล้ว)

2. การจดทะเบียนรับรองบุตร

มาตรา 1548 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก

มาตรา 1548 วรรคสอง วางหลักว่า ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวัน นับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา 1548 วรรคสาม วางหลักว่า ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

มาตรา 1548 วรรคสี่ วางหลักว่า เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้

ภาพรวมของการจดทะเบียนรับรองบุตร

เงื่อนไขของความยินยอม คัดค้าน



ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆของเรื่องการจัดทะเบียนรับรองบุตร

คำถาม : มารดาให้ความยินยอมแทนได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1177/2540

บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเด็ก กวาให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว ผู้ให้อำนาจปกครองให้ความยินยอมแทนเด็กไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5982/2551

...ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนขอจดทะเบียนนั้น เด็กหญิง ป. อายุเพียง 3 ปีเศษ ยังไ้เพียงส่าไม่สามารถให้ความยินยอมได้...ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้พิพากษาให้ผู้ร้องจดทะเบียนเด็กหญิง ป. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้

คำถาม : วิธีการขอความยินยอมจากมารดาและเด็ก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13745/2553

ตามเจตนารมณ์ของ ป.พ. มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก โดยทั้งเด็กและมารดาเด็กจะต้องไปแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียนด้วยนั้น มีความมุ่งหมายจะคุ้มครองสิทธิของเด็กจะพึงได้รับจากผู้เป็นบิดาขึ้นเป็นเงื่อนไขของบิดาและการให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามที่กฎหมายบังคับให้ผู้รับรองบุตรต้องได้รับความยินยอม ก็ต่อเมื่อเด็กและมารดาเด็กอยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้เท่านั้น เมื่อโจทก์เคยไปติดต่อสำนักงานเขตดุสิตเพื่อจดทะเบียนว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งมีอายุเพียง 7 ปี เป็นบุตรของตน แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือตามระเบียบ แต่เจ้าพนักงานแจ้งโจทก์ว่าต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยทั้งสองก่อน และโจทก์ก็ให้หมายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ 1 มารดาของจำเลยที่ 2 เพื่อดำเนินการ แต่จำเลยที่ 1 มีหนังสือตอบปฏิเสธและจำเลยที่ 2 อยู่ในวัยใช้ติดยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้จึงเป็นที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า การที่จะให้โจทก์ไปยื่นคำร้องจดทะเบียนเป็นหนังสือเพื่อให้นายทะเบียนมีหนังสือถึงจำเลยทั้งสองตามมาตรา 1548 วรรคสอง ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ พฤติการณ์ดังกล่าวนี้ว่า โจทก์ได้แจ้งสิทธิแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องต่อศาลขอให้พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

ศาลตีความเคร่งคัด เพราะ ว่ากฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากทั้งมารดาและเด็ก แปลว่า มันต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและเด็ก

จริงๆ แต่กรณีนี้เด็กมันเล็กจนไม่อาจให้ความยินยอมได้ จะถือว่ามารดาให้ความยินยอมแทน ไม่ได้ เช่นเดียวกัน ถ้าบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตร ต้องไปฟ้องศาลอย่างเดียว หรือ ต้องรอเด็กโตจนสามารถให้ความยินยอมได้

คำถาม : บุตรตายแล้ว จดทะเบียนรับรองบุตรได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5661/2559 (ญ)

สำหรับคดีนี้เป็นการร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ซึ่งไม่มีบทกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิโดยชัดแจ้งว่าให้ผู้อ้างว่าเป็นบิดาของเด็กนำคดีไปสู่ศาล ขอให้ศาลพิพากษาให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรในกรณีที่ได้ถึงแก่ความตายแล้วได้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ได้เกิดไม่มีการตายหรือมารดาถึงแก่ความตาย โดยมี การตั้งผู้ขึ้นเป็นผู้ปกครองก่อนมีการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งถอนความเป็นผู้ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ. มาตรา 1552 ย่อมเป็นข้อแสดงว่าความมีอยู่ซึ่งสภาพบุคคลของมารดาหรือไม่ มีผลเป็นข้อสาระสำคัญ ฉะนั้น ความในมาตรา 1548 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็ก...ไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล" คำว่า "ไม่อาจให้ความยินยอม" ย่อมหมายถึงกรณีที่เด็กไม่อยู่ในภาวะที่จะให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กยังไร้เดียงสา หรือเป็นคนวิกลจริต เป็นต้น หากผู้เป็นกรณีนี้เด็กสิ้นสภาพบุคคลแล้วไม่เพราะการพิสูจน์ความเป็นบิดากับบุตรโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ย่อมกระทำไม่ได้ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องในชั้นที่จะนำเสนอสคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ผู้ร้องย่อมไม่อาจใช้สิทธิทางศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55

การตีความแบบแรก ฎีกาปี 2473/2545 บอกว่าถ้าบุตรตายไปแล้วจะไม่สามารถไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่เขตหรืออำเภอ (มันไม่มีใครมาให้ความ

ยินยอมอยู่แล้ว) แต่ไปที่ศาลได้ การตีความแบบที่สอง ฎีกา 5661/2559 (ประชุมใหญ่) มันขัดแย้งกัน คือ การไม่ให้ความยินยอม หรือ ให้ไม่ได้ ในกรณีนั้นมันไม่นับถึงการตาย เลยฟ้องไม่ได้ เพราะ กฎหมายไม่เปิดช่อง (ที่เจ้เห็นด้วยกับแบบที่สอง กฎหมายต้องให้สิทธิ มันถึงจะไปดำเนินการได้)

3. การที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร



บุตรที่จะฟ้องคดีได้ต้องเป็นบุตรที่ไม่ได้โค่นบทสันนิษฐานของกฎหมายให้มีบิดา ต้องทำให้ตนเองไม่เป็นบุตรในสมรสก็ถึงจะ
ใช้ได้ ถ้าเป็นบุตรนอกสมรสเลยก็ใช้ได้เลย ส่วนใหญ่ถ้าเด็กจะดำเนินการเองต้องฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตร (เป็นกรณีที่มีบิดาไม่
ยอมรับเด็กคนนี้เป็นบุตร) เว้นแต่จะไปตกลงกับบิดาได้ว่าให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตร เพราะ บุตรไม่สามารถไปจดทะเบียน
รับรองบิดาได้ **ข้อสังเกต คือ เด็กสามารถฟ้องได้เอง ไม่ต้องผ่านอัยการ ไม่ใช่คดีอุทธรณ์ เพราะไม่ได้ฟ้องบิดาในทางข้อ
กฎหมาย ฟ้องบิดาในทางข้อเท็จจริง**

เหตุในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร ตามมาตรา 1555

(1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา จู้คร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจ
ตั้งครรภ์ได้, (2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชั่วสาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิง
นั้นอาจตั้งครรภ์ได้, (3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน, (4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร
โดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น, (5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยใน
ระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้, (6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมีได้เป็นบุตรของชายอื่น, (7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

****ตัวอย่างฎีกาของเหตุในการฟ้อง Slide P. 54-60****

ผลของการจดทะเบียนสมรส/การจดทะเบียนรับรองบุตร/การที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา 1557 วางหลักว่า การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ทั้งนี้จะเป็นเหตุเสื่อม
สิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียน
ว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้

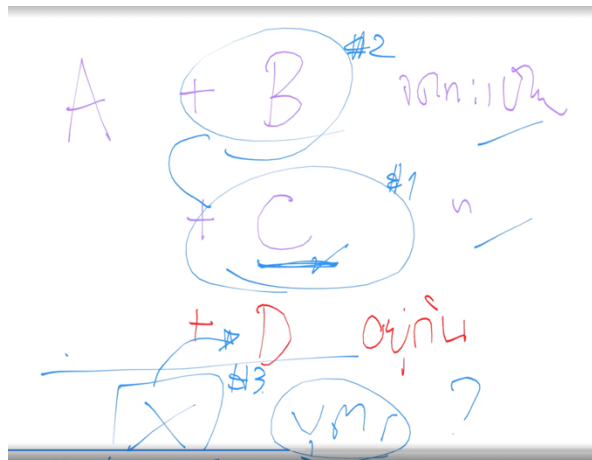
ตัวอย่างฎีกา

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6436/2562

ขณะเกิดเหตุละเมิด จ. ผู้ตาย เป็นบุตรนอกสมรสของผู้คัดค้านซึ่งอยู่ในอันสามีภรรยา กับ ค. มารดาของผู้ตาย หลังจาก จ. ถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้ตาย เป็นผลให้ จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านกับมารดาของผู้ตาย ซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1557 บัญญัติให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด ดังนั้น แม้เหตุละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ขณะนั้น จ. มีอายุ 21 ปีเศษ และถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านและ ค. บิดามารดาของ จ. จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ย่อมมีผลให้ จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ จ. เกิด คือตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2537 จ. จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานับแต่นั้น การทำละเมิดเป็นเหตุให้ จ. ถึงแก่ความตายย่อมทำให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดาขาดไร้อุปการะ การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดที่ให้ผู้ร้องชำระเงินแก่ผู้คัดค้านไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3833/2559

โจทก์และจำเลยอยู่กินอันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ เด็กหญิง ว. โจทก์จึงมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวโดยมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตร และเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งกับบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ตาม ป.พ.พ. 1567 (1) และ (4) ขณะที่จำเลยพาผู้เยาว์ไปอยู่ที่บ้านบิดามารดาจำเลยที่สุราษฎร์ธานี ผู้เยาว์มิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แม้ต่อมาในระหว่างการศึกษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จำเลยจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตร และต่อมาในระหว่างการศึกษาของศาลฎีกา จำเลยจะได้จดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรอันทำให้จำเลยมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ก็ตาม ก็หากระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ถูกต้องแห่งอำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกบุตรคืนจากจำเลยได้



ลักษณะของข้อสอบของเรื่องนี้จะประมาณนี้ แต่ไม่ง่ายขนาดนั้น มันจะมีอุปสรรค จะถามว่า X เป็นบุตรของใคร แล้วจะมีวิธีอย่างไรจะทำให้ X ได้ D เป็นบิดาในทางของกฎหมาย คำตอบ คือ C เป็นบิดาในทางข้อกฎหมายโดยอาศัยมาตรา 1538 วรรคหนึ่ง และ การจะทำให้ X ได้ D เป็นบิดาในทางของกฎหมาย X ต้องไปฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตรกับ C พอศาลพิพากษาว่า C ไม่ใช่บิดาในทางข้อกฎหมายแล้ว มันก็จะเป็นการผิดมาตรา 1538 วรรคสอง ที่ให้นำข้อสันนิษฐานของมาตรา 1536 มาใช้บังคับ เช่นนี้ B ก็จะกลายเป็นบิดาในทางข้อกฎหมายของ X โดยมาตรา 1538 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 1536 X ต้องไปฟ้องปฏิเสธความเป็นบุตรกับ B อีก พอศาลพิพากษาว่า B ไม่ใช่บิดาในทางข้อกฎหมายแล้ว X จึงสามารถไปดำเนินการให้ D เป็นบิดาในทางของกฎหมายได้ โดยอาศัยวิธีการต่างๆในมาตรา 1547

การใช้อำนาจปกครองบุตรของบิดามารดา

เมื่อวินิจฉัยได้แล้วว่าใครเป็นบิดาใครเป็นบุตรเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อมา จะมีขยายต่อจากที่เรียนจากกฎหมายบุคคล พี่เจ๊ไม่สอนเนื้อหาในเรื่องของอำนาจปกครองในการจัดการทรัพย์สินของบุตร มาตรา 1571 – 1581 แล้ว เพราะเรียนแล้วตอนกฎหมายบุคคล สิ่งที่เราเรียนจะเหลือแค่สามส่วน คือ ผู้ใช้อำนาจปกครอง มาตรา 1566 มาตรา 1568 มาตรา 1569 มาตรา 1569/1 ,อำนาจปกครองทั่วไป มาตรา 1567 , การถอนอำนาจปกครอง มาตรา 1582 – 1584/1 ที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของผู้ปกครอง

ผู้ใช้อำนาจปกครอง

กรณีทั่วไป

มาตรา 1566 วางหลักว่า บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มารดาหรือบิดาตาย , (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย , (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ , (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน , (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา , (6) บิดาและมารดากดกันตามที่มิใช่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

(3) กฎหมายไม่ได้กำหนด ไม่จำกัดว่าต้องสาบสูญ , (6) สำคัญมันข้อสอบอาจจะไปเชื่อมโยงกับสัญญาก่อนสมรสกับสัญญาระหว่างสมรสที่มันทำไม่ได้ (กฎหมายกำหนดแค่เรื่องทรัพย์สิน) เรื่องของอำนาจปกครองเป็นคนละเรื่องกับการเป็นบิดามารดา

มาตรา 1568 วางหลักว่า เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคคลอื่น อำนาจปกครองที่มีต่อบุตรอยู่กับผู้ที่บุตรนั้นติดมา

จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนสมรส ลักษณะแบบมาตรา 1568 เป็นคนละเรื่องกับการที่จดทะเบียนสมรสแล้วบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1547

กรณีคนไร้ความสามารถ/คนเสมือนไร้ความสามารถ

มาตรา 1569 วางหลักว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อำนาจปกครองย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

มาตรา 1569/1 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ในกรณีที่ผู้เยาว์ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีคำสั่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองเป็นผู้อนุบาลให้คำสั่งนั้นมีผลเป็นการถอนผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มาตรา 1569/1 วรรคสอง วางหลักว่า ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคู่สมรสถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

อำนาจปกครองทั่วไป (เชื่อมโยงถึงผู้ปกครองหรือผู้รับบุญธรรม)

มาตรา 1567 วางหลักว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ (1) กำหนดที่อยู่ของบุตร , (2) ทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรม โดยต้องไม่เป็นการกระทำทารุณกรรม หรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจ หรือกระทำโดยมิชอบ , (3) ให้บุตรทำงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป , (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (มีการใช้เยอะสุด ที่เจ้ทบอม่มีโอกาสออกสอบ เพราะ มันเชื่อมโยงกลับการถอนอำนาจปกครอง อันอื่นดูผ่านๆก็ได้)

****ตัวอย่างฎีกาของเรื่องอำนาจปกครองทั่วไปเพื่อประกอบการเข้าใจ Slide P. 78-83****

การถอนอำนาจปกครอง

มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

Ex ฟ้องอยู่แล้วมีเหตุที่ทำให้ศาลเชื่อว่าประพฤติก่อให้เกิดอันตราย ศาลจะสั่งถอนอำนาจปกครองเองเลยก็ได้ โดยจะถอนเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ แม้ว่าวัตถุแห่งคดีจะไม่ใช่เรื่องของการถอนอำนาจปกครอง

มาตรา 1582 วรรคสอง วางหลักว่า ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็น

กษัตริย์ ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้

มาตรา 1583 วางหลักว่า ผู้ถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ถ้าเหตุดังกล่าวไว้ในมาตราก่อนสิ้นไปแล้ว และเมื่อตนเองหรือญาติของผู้เยาว์ร้องขอ ศาลจะสั่งให้มีอำนาจปกครองดังเดิมก็ได้

มาตรา 1584 วางหลักว่า การที่ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามกฎหมาย

มาตรา 1584/1 วางหลักว่า บิดาหรือมารดาขอมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม

ตัวอย่างฎีกาของเรื่องถอนอำนาจปกครอง

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 515/2560

การที่โจทก์ทั้งสองไม่มาดูแลเอาใจใส่ผู้เยาว์ ไม่ช่วยค่าอุปการะเลี้ยงดู และไม่มาเยี่ยมผู้เยาว์ ความสมควร ทว่าให้ผู้เยาว์เป็นผู้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบิดามารดาแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอันใกล้ชิดติดต่อกันข้ามคืนหรือหากสัตว์ที่จะต้องไปอาศัยอยู่กับโจทก์ทั้งสอง ยิ่งกว่านั้นการที่โจทก์ที่ 2 ให้อำนาจปกครองแก่ผู้เยาว์แก่ผู้เยาว์ ทว่าให้ผู้เยาว์คิดใจหวาดกลัว เครียดและวิตกกังวลจะต้องไปอยู่กับโจทก์ทั้งสอง ล้วนควรคิดปัดวางจิตใจและแสดงออกให้เห็นได้ทางพฤติกรรม มีเอกสารที่ระบุดังกล่าวไว้ชัดเจนโจทก์ทั้งสอง จำเป็นต้องจัดการแก้ไขให้สภาพการใช้ชีวิตของผู้เยาว์กลับสู่ภาวะปกติ โดยให้ผู้เยาว์ได้อยู่อาศัยในที่ที่เหมาะสม การกระทำดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับผู้เยาว์โดยมิชอบ แม้ญาติของผู้เยาว์หรืออีกฝ่ายไม่ได้ร้องขอ ศาลมีอำนาจถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดของโจทก์ทั้งสองได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความมาตุภูมิของผู้เยาว์แล้ว **จึงเห็นสมควรให้ถอนอำนาจปกครองของโจทก์ทั้งสองเฉพาะที่เกี่ยวกับบุตรก่อนแต่ผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1567 (1) และตั้งจำเลยทั้งสองเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่อาศัยของผู้เยาว์** ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2668/2556

- ไม่ปรากฏเหตุตามมาตรา 1582
- แม้ว่า ป.พ.พ. มาตรา 1566 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตั้งแต่อายุถึงห้าขวบจะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา แต่มีข้อยกเว้นตามบทบัญญัติมาตรา 1521 ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง (5) ให้อำนาจศาลที่จะให้คดีนี้ถึงให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวได้ หากผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป” จึงมี โดยคำนี้ถึงประโยชน์และความมาตุภูมิของผู้เยาว์อันสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการตั้งสิทธิถอนอำนาจปกครองของผู้ใช้อำนาจปกครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง
- เมื่อศาลได้พิจารณาพฤติการณ์แล้วคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยกับบุตรผู้เยาว์ ภายหลังโจทก์และจำเลยแยกกันแล้ว เห็นว่า การที่จำเลยยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ร่วมกับโจทก์ต่อไปเป็นอันมิชอบด้วยกฎหมายของศาลฎีกา แต่บทบัญญัติบัญญัติให้ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ซึ่งจะมีความมาตุภูมิและมีประโยชน์แก่บุตรผู้เยาว์มากกว่า ศาลเห็นมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยกำหนดให้โจทก์และจำเลยมีมติเห็นชอบผู้เยาว์ไว้ตามสมควรโดยให้ผู้เยาว์ได้การดูแลของโจทก์ได้

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8596/2559

- โจทก์อ้างว่า หากผู้เยาว์อยู่กับโจทก์ จะได้ประโยชน์และความมาตุภูมิมากกว่าผู้เยาว์จำเลย เหตุที่อ้างไม่ถือเป็นเหตุให้อำนาจปกครองโดยมิชอบ หรือประพฤติดังกล่าวอันเป็นเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง แต่การที่ผู้เยาว์พักอาศัย เว้นหนึ่งสัปดาห์ และอยู่ในความดูแลของโจทก์ และผู้เยาว์ที่จำเลยดูแลต่อศาลว่า ประสงค์จะอยู่กับโจทก์ อยู่กับจำเลยและบิดาถึงไม่มีความสุขผู้เยาว์อายุ 10 ปีแล้วถือได้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดได้โดยตนเอง ตามเหตุที่ไม่อยากอยู่กับจำเลยสามารถบอกเหตุผลได้ มิได้กล่าวอ้างลอย ๆ ประกอบกับทั้งสองโจทก์ขอให้เด็กถอนอำนาจปกครองของจำเลยฝ่ายเดียวตามที่ตกลงในบันทึกท้ายทะเบียนหย่า แต่คำบรรยายฟ้องและพฤติการณ์แห่งคดีเป็นกรณีให้โจทก์ประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่ตกลงไว้ให้กับจำเลย ถือว่าโจทก์ประสงค์ที่จะใช้อำนาจปกครอง เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ความมาตุภูมิของผู้เยาว์ อาศัยอำนาจตาม ป.พ.พ. มาตรา 1520, 1521 สมควรให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมกับจำเลย โดยให้โจทก์เป็นผู้กำหนดที่อยู่ผู้เยาว์

จากฎีกา 2668/2556 และ 8596/2559 แสดงให้เห็นว่า ศาลนั้นมีอำนาจมากในการกำหนดว่าอำนาจปกครองจะอยู่ที่ใคร นอกจากศาลจะมีอำนาจตาม

มาตรา 1582 แล้ว ศาลยังมีอำนาจตามมาตรา 1566 มาตรา 1520 และ มาตรา 1521 อีก

• คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563/2544

ป.พ.พ. มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ได้เฉพาะกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง การที่มารดาตาย ส่วนบิดายังมีชีวิตอยู่และมีได้ถูกถอนอำนาจปกครอง แม้บิดามารดาจะจดทะเบียนหย่า โดยตกลงให้มารดาเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียว ก็เป็นการตกลงตาม มาตรา 1520 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง (6) เท่านั้น มิใช่เป็นกรณีที่เกิดจากการถอนอำนาจปกครอง เพราะการจะถอนอำนาจปกครองจะต้องมีเหตุตาม มาตรา 1582 และเป็นอำนาจของศาล ดังนั้น เมื่อมารดาของผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่ผู้เดียวตามที่ตกลงจะตั้งทะเบียนหย่าแก่กรรม อำนาจปกครองผู้เยาว์จึงกลับมาอยู่แก่บิดาฝ่ายเดียวตาม มาตรา 1566 วรรคสอง (1) เมื่อผู้เยาว์ยังมีบิดาซึ่งยังไม่ถูกถอนอำนาจปกครองจึงไม่อาจตั้งผู้ปกครองได้ ผู้ร้องจึงเป็นนายผู้เยาว์จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ปกครอง

ป.พ.พ. มาตรา 1582 ให้อำนาจศาลถอนอำนาจปกครองได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้ใดร้องขอ หากมีเหตุตามบทบัญญัติดังกล่าว คดีนี้แม้ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอำนาจปกครองของบิดาผู้เยาว์ แต่เมื่อความปรากฏต่อศาลว่า บิดาของผู้เยาว์ถูกถอนอยู่ในเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างนายแพทย์และไม่ได้ดูแลผู้เยาว์โดยไปอยู่ในความดูแลของผู้อื่นแล้ว บิดาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและใช้อำนาจปกครองแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้ถอน อำนาจปกครองของบิดาผู้เยาว์ และ เมื่อผู้เยาว์ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองเนื่องจากมารดาตายและบิดาถูกถอนอำนาจปกครอง ประกอบกับผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้องตลอดมา ทั้งบิดาผู้เยาว์ยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครอง ศาลจึงตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ได้

การตั้งผู้ปกครองในฎีกาที่ 2563/2544 เหตุมันไม่ได้มาจากการที่มารดาที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวตาย แต่มันมาจาก การที่บิดาประพฤติชั่ว จนเป็นเหตุให้ศาลถอนอำนาจปกครอง